

◆ Caso práctico: Caso 1: La expropiación sin indemnización

Planteamiento: El Gobierno Federal emite un decreto expropiatorio sobre un inmueble de 500 hectáreas en el Estado de México, argumentando «interés público» para la construcción de un aeropuerto. El decreto establece que la indemnización se pagará «con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, conforme a la disponibilidad presupuestaria». El particular afectado alega que esta fórmula es una reminiscencia del «acto del príncipe», pues condiciona el pago a la voluntad del Congreso. Partes involucradas: particular afectado (propietario del inmueble); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (autoridad expropiante); Congreso de la Unión (aprobación presupuestaria). Preguntas a resolver: 1. ¿Qué institución del absolutismo identifica el particular en la fórmula de pago utilizada por el decreto? 2. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la expropiación en México y qué requisitos establece? 3. ¿Es correcta la postura del particular al equiparar el decreto con un «acto del príncipe»? Fundamenta. 4. ¿Qué vía legal tiene el particular para impugnar el decreto y cuál sería el plazo? Guía de resolución: Analiza el artículo 27 constitucional en relación con la Ley de Expropiación. Distingue entre expropiación legítima (con indemnización) y confiscación (prohibida por la Constitución). Examina si la indeterminación del plazo de pago convierte la expropiación en una confiscación de facto.

◆ Caso práctico: Caso 2: La doble personalidad en un contrato de arrendamiento

Planteamiento: La Secretaría de Educación Pública celebra un contrato de arrendamiento de un edificio para oficinas administrativas con la empresa «Edificios Corporativos, S.A. de C.V.» El contrato establece que «para todos los efectos legales, la Secretaría se somete a la jurisdicción de los tribunales del fuero común del Distrito Federal». Durante la vigencia del contrato, la Secretaría decide unilateralmente reducir el precio de la renta en un 40%, argumentando «interés público» y ordena el pago de la cantidad reducida. La empresa demanda ante los tribunales civiles. Preguntas a resolver: 1. ¿Está actuando la Secretaría como persona de derecho público o de derecho privado en este caso? 2. ¿Es válida la cláusula de sumisión a tribunales del fuero común? ¿Ante qué tipo de tribunal debe ventilarse esta controversia? 3. ¿Puede la administración modificar unilateralmente un contrato de arrendamiento invocando «interés público»? 4. ¿Cómo se relaciona este caso con la teoría de la personalidad única del Estado? Guía de resolución: Revisa la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Distingue entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración.

◆ Caso práctico: Caso 3: Control jurisdiccional de la administración

Planteamiento: Un ciudadano solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre los costos de generación de energía en una central termoeléctrica. La CFE niega la información argumentando que es «información reservada por razones de seguridad nacional». El ciudadano interpone un recurso de revisión ante Transparencia para el Pueblo —el órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que, tras la reforma de 2024, asumió las funciones que antes correspondían al INAI—, el cual ordena a la CFE entregar la información. La CFE se niega, alegando que dicho órgano no tiene competencia para revisar sus decisiones por tratarse de una «actividad estratégica

del Estado» reservada exclusivamente al Ejecutivo Federal. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué institución del absolutismo subyace en la argumentación de la CFE? 2. ¿Es correcta la postura de la CFE respecto de la competencia de Transparencia para el Pueblo? 3. ¿Cómo se relaciona este caso con la evolución del principio de indemandabilidad del Estado? 4. ¿Qué vía procede para obligar a la CFE a cumplir la resolución?